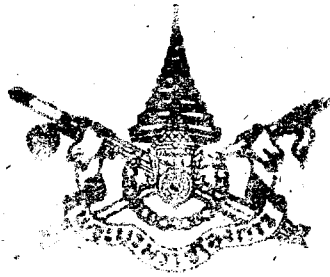


ตอนที่ ๗ เล่ม ๖๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑

ในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
รังสิต กรมชลประทานนาทนเรนทร์

ออกกฎ

ชานีนิวัตร

มานวราชเดวี

ออกเทศาภิบาล

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

ตอนที่ ๗ เล่ม ๖๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๐ ให้มีบทบัญญัติบังคับไว้ให้ได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรภายในเวลาอันสมควร และให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ อีกทั้งการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรได้กระทำโดยรัฐสภาประชุมร่วมกัน

พระมหากษัตริย์โดยความเห็นชอบของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตรารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๕๑”

มาตรา ๒ รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นต่อจากอนุมาตรา (๗) แห่งมาตรา ๗๐ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ตอนที่ ๗ เล่ม ๖๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๑

ฉบับชั่วคราว) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๐ เป็นอนุมาตรา (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ตามลำดับ

(๘) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามความใน มาตรา ๕๓

(๙) การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตาม ความในมาตรา ๕๔ ทวิ

(๑๐) การกำหนดข้อบังคับว่าด้วยวิธีการสมัครรับ เลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตาม ความในมาตรา ๕๕ จัตวา

(๑๑) การปรึกษาร่างรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๕๕ ฉ "

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน

ตอนที่ ๗ เล่ม ๖๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๑

“มาตรา ๘๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๖ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๘๕ สืบต บท กฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใดอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีคนหนึ่งลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้อย่างมาจากมาตรา ๘๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ลง วันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๐ เป็น มาตรา ๘๕ ทวิ มาตรา ๘๕ ตริ มาตรา ๘๕ จัตวา มาตรา ๘๕ เบญจ มาตรา ๘๕ ฉ มาตรา ๘๕ สप्त และมาตรา ๘๕ อัฐ ตามลำดับ

“มาตรา ๘๕ ทวิ ให้มีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกว่า “สภาร่างรัฐธรรมนูญ” ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งรัฐสภา เลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภา ๑๐ คน จากสมาชิกสภา ผู้แทน ๑๐ คน และจากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาร่างรัฐธรรมนูญ ๔ ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘๕ ตริ ประเภทละ ๕ คน

ตอนที่ ๗ เล่ม ๒๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑

การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้กระทำ ในสมัยประชุมของรัฐสภา - สมัยแรก ภายหลัง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนตามบทเฉพาะกาลแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๘๕ ตริ ผู้ที่มีใช้สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทน และมีคุณสมบัติดัง กำหนด ไว้ ใน ประ เภท ใด ประเภทหนึ่งต่อไปนี้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ประเภท ๑ ผู้มีคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนตามบทเฉพาะกาลแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ประเภท ๒ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวในประเภท ๑ และเป็นผู้ดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงหรืออธิบดีหรือเทียบเท่า

ประเภท ๓ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวในประเภท ๑ และเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผู้แทนหรือสมาชิกพฤฒสภา หรือดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

ตอนที่ ๗ เล่ม ๖๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑

ประเภท ๕ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวนั้นในประเภท ๑ และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ผู้สมัครจะสมัครได้แต่เพียงประเภทเดียว และผู้มีสิทธิสมัครในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ จะสมัครในประเภท ๑ มิได้

มาตรา ๕๕ จัตวา วิธีการในการสมัครรับเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามข้อบังคับซึ่งรัฐสภากำหนด

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสุดสิ้นลงเมื่อตายหรือลาออกเท่านั้น และมีให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทน

มาตรา ๕๕ เบื้องจ ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ได้ทำการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น

เมื่อได้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเสร็จตามความในวรรคก่อนแล้ว ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญนั้นไปยังรัฐสภาโดยไม่ชักช้า และเมื่อรัฐสภาได้ลงมติตามความใน

ตอนที่ ๗ เล่ม ๖๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๑

มาตรา ๕๕ ฉ แล้ว ให้สภาพของสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้น
สุดสิ้นลง

มาตรา ๕๕ ฉ ให้รัฐสภาปรึกษาว่าร่างรัฐธรรมนูญซึ่งสภา
ร่างรัฐธรรมนูญส่งมาตามความในมาตรา ก่อน และลงมติ
ว่าจะให้นำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธยพระราชทานให้ใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยหรือไม่

สมาชิกสภา ร่าง รัฐธรรมนูญ มีสิทธิ ไปชี้แจง ประกอบ
ร่างรัฐธรรมนูญนั้นในที่ประชุมได้

ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ร่างขึ้นและส่ง
มายังรัฐสภาแล้วนั้นจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประการใดมิได้

การลงมติตามความในวรรคแรก ให้ใช้วิธีเรียกชื่อ
สมาชิกลงคะแนนเป็นรายตัว และมีให้กระทำในวันเดียว
กันกับวันที่ปรึกษา

มาตรา ๕๕ สัปต ถ้ารัฐสภาโดยคะแนนเสียงเกินกว่า
กึ่งจำนวนสมาชิกของทั้งสองสภาลงมติให้นำร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย

ตอนที่ ๗ เล่ม ๖๕ ราชกิจจานุเบกษา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑

พระราชทานให้ ไซ้ เป็นรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร ไทย
แล้ว ก็ให้ประธานวุฒิสภาดำเนินการต่อไปตามมตินั้น
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๘๕ อัญญ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติไม่ให้นำร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธยพระราชทานให้ ไซ้ เป็นรัฐธรรมนูญ แห่งราช
อาณาจักรไทยก็ดี หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงลง
พระปรมาภิไธยพระราชทานให้ ไซ้ ภายในกำหนด ๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่ได้นำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายก็ดี ให้มีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่และดำเนินการต่อไป
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่ารัฐสภาจะลงมติให้นำ
ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายและพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานให้ ไซ้ เป็นรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักร ไทย
สืบไป "

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ควง อภัยวงศ์

นายกรัฐมนตรี